

**TRIBUNAL DE INSTANCIA
SECCION CIVIL
PLAZA N° 6 DE LOGROÑO**

-
MARQUES DE MURRIETA 45-47
Teléfono: 941296514, Fax: -
Correo electrónico: sct.civil.ti.logrono@larioja.org

Equipo/usuario: MBP
Modelo: N05040 AUTO RESOLUTORIO 454 BIS 2

N.I.G.: 26089 42 1 2025 0007151

X45 LIQUID-AUDIT-INTERV DE ENTIDAD. NOMBRAMIENTO 0001291 /2025

Procedimiento origen: /

Sobre SOCIEDADES ANONIMAS

DEMANDANTE D/ña. THE LAST ONE COMPANY, S.L.

Procurador/a Sr/a. VIRGINIA SOLAS ORTEGA

Abogado/a Sr/a. SANTIAGO JOSE PALACIOS PINILLOS

DEMANDADO D/ña. HEREDEROS DE MARTINEZ DE PINILLOS, S.A.

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

AUTO

En Logroño, a siete de abril 2026

HECHOS

PRIMERO.- se ha interpuesto por la representación procesal de THE LAST ONE COMPANY S.L. se ha interpuesto RECURSO DE REVISIÓN frente al DECRETO de fecha 15 de diciembre de 2025 en referencia a la provisión de fondos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- SE ESTIMA EL RECURSO.

Refiere el art. 7 de la LJV que “Los gastos ocasionados en los expedientes de jurisdicción voluntaria serán a cargo del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa.

El art. 265.2 LSC refiere que “2. En las sociedades que no estén obligadas a someter las cuentas anuales a verificación por un auditor, los socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un



determinado ejercicio siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio

En este caso es evidente que existe ley que dispone que expresamente los gastos del auditor serán de cuenta de la sociedad.

Se estima el recurso.

FALLO

ESTIMAR EL RECURSO DE REVISIÓN interpuesto en nombre y representación de THE LAST ONE COMPANY SL frente al DECRETO def fecha 15 de diciembre de 2025, **dejando el mismo sin efecto en referencia a la caución que deberá prestar** la sociedad.

Sin imposición de costas

Contra esta Resolución no cabe recurso alguno.

Lo acuerda y firma el Magistrado-Juez. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

